



P U T U S A N
Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DWI FAHRUL Jaelani Alias Kacong Bin H.MA'RUF.**

Tempat lahir : Sidoarjo.

Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Juli 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Katerungan RT.006 RW.001 Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau Dusun Mergojog RT.009 RW.002 Desa/Kel. Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten, Kabupaten Sidoarjo.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 12 Pebruari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan 13 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Moch. As'an, SH. dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum MOCH. AS'AN,SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Pelayaran, Dusen Wadang RT.003 RW.004 Desa Tempel,

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 28 Mei 2025, dibawah No.242;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI FAHRUL JAELANI Alias KACONG Bin H. MA'RUF bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DWI FAHRUL JAELANI Alias KACONG Bin H. MA'RUF dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 12,64 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,62 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,62 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,58 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,56 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah timbangan elektrik
 - 1 buah tas selempang
 - 2 buah kotak plastik
 - 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861 (di temukan di rumah di Dsn Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec Krian Kab Sidoarjo)
 - Seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong)
 - 1 buah kotak plastik
 - 3 pak plastik klip kosong
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 96,06 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya.
- (di temukan di dalam rumah di Dsn Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Juli 2025 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu supaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau dilepaskan dari tuntutan hukum, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 16 Juli 2025 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Juli 2025 terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM - 103 /Sidoa/Enz.2/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

Pertama :

- Bahwa Terdakwa DWI FAHRUL JAELANI Alias KACONG Bin H. MA'RUF pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh BRIAN (belum tertangkap) untuk mengambil sabu yang diranjau oleh orang suruhan dari BRIAN (belum tertangkap) di daerah Prambon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di lokasi sesuai share loc dari orang suruhan BRIAN (belum tertangkap) di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 1 buah kresek hitam di sebelah warung kopi yang sudah tidak terpakai, tepatnya di belakang pohon kering yang sudah terpotong, kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2025 terdakwa disuruh BRIAN untuk meranjau sabu hasil mengambil pada hari Minggu tanggal 09 Februari

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid. Sus/2025/PN Sda



- 2025 kemudian terdakwa membuat paket kecil $\pm$ 1 gram sebanyak 5 poket, $\pm$ 0,50 gram sebanyak 10 poket, dan paket SUPRA sebanyak 5 poket, kemudian sabu tersebut terdakwa ranjau sesuai permintaan dari saudara BRIAN (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah di Dsn Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo, terdakwa disuruh oleh saudara BRIAN (belum tertangkap) untuk membuat 10 poket sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram, dan karena terdakwa ingin memakai sabu sehingga terdakwa mencubit sisa sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan dalam 1 buah plastik klip sehingga sabu yang tersedia pada saat itu adalah 13 poket sabu. Bahwa 1 poket sabu besar dan 1 poket sabu yang akan terdakwa pakai sendiri terdakwa simpan di rumah di Dusun Mergojog RT 009 RW 002 Ds/Kel Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sisanya sebanyak 1 poket besar dan 10 poket sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram terdakwa bawa ke rumah di Dusun Katerungan RT 006 RW 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi SUPRIYANTO S.H. dan saksi NANANG WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di sekitar Desa Katerungan terjadi penyalahgunaan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah di Dusun Katerungan Rt 006 Rw 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa kemudian saksi SUPRIYANTO S.H. dan saksi NANANG WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna biru berisi 2 buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 11 bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian berat $\pm$ 12,64 gram, $\pm$ 0,62 gram, $\pm$ 0,62 gram, $\pm$ 0,60 gram, $\pm$ 0,60 gram, $\pm$ 0,60 gram, $\pm$ 0,60 gram, $\pm$ 0,60 gram, $\pm$ 0,58 gram, $\pm$ 0,56 gram ditimbang beserta bungkusnya ,1 buah timbangan elektrik, dan 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861.
 - Bahwa selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa sebagian sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa berada di rumah di Dusun Mergojog RT 009 RW 002 Ds/Kel Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sehingga dilakukan pengeledahan dan tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.Sus/2025/PN Sda



sabu beserta pipetnya (Bong), 1 buah kotak plastik, 3 pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian berat $\pm 96,06$ gram dan $\pm 0,46$ gram ditimbang beserta bungkusnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01586/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 bahwa barang bukti dengan nomer :

- 04508 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 94,410$ gram
- 04509 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 11,523$ gram
- 04510 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,421$ gram
- 04511 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,373$ gram
- 04512 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,293$ gram
- 04513 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram
- 04514 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,431$ gram
- 04515 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,396$ gram
- 04516 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,418$ gram
- 04517 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,407$ gram
- 04518 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram
- 04519 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,419$ gram
- 04520 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,415$ gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil dan meranjau sabu atas perintah BRIAN (belum tertangkap), yang pertama tanggal 19 Januari 2025 di sekitar pabrik Waskita Prambon Sidoarjo dengan berat $\pm$ 20 gram, yang kedua tanggal 06 Februari 2025 di sekitar tepi jalan Balai Desa Grogol Kec. Tulangan Sidoarjo dengan berat $\pm$ 200 gram, yang ketiga atau terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kec Prambon Kab Sidoarjo, tepatnya di bawah pohon yang sudah terpotong dan kering samping Warung kopi yang sudah tidak terpakai dengan berat $\pm$ 100 gram dan $\pm$ 36 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu) untuk 1 titik sabu yang berhasil terdakwa ranjau, yang mana untuk pengambilan sebelumnya sebanyak $\pm$ 200 gram, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

- Bahwa Terdakwa DWI FAHRUL JAELENI Alias KACONG Bin H. MA'RUF pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumah di Dusun Katerungan RT 006 RW 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di rumah di Dusun Mergojog RT 009 RW 002 Desa/Kelurahan Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi SUPRIYANTO, S.H., saksi NANANG WIJAYA dan tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapat informasi bahwa di sekitar Desa

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



Katerungan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga saksi SUPRIYANTO, S.H., saksi NANANG WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan selanjutnya menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah di Dusun Katerungan RT 006 RW 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa saat digeledah ditemukan menyimpan atau memiliki 1 buah tas selempang warna biru berisi 2 buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 11 bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian berat $\pm 12,64$ gram, $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,58$ gram, $\pm 0,56$ gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 buah timbangan elektrik, dan 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861.

- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa sebagian sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa berada di rumah di Dusun Mergojog RT 009 RW 002 Ds/Kel Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sehingga dilakukan penggeledahan dan tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong), 1 buah kotak plastik, 3 pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian berat $\pm 96,06$ gram dan $\pm 0,46$ gram ditimbang beserta bungkusnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh BRIAN (belum tertangkap) untuk mengambil sabu yang diranjau oleh orang suruhan dari BRIAN (belum tertangkap) di daerah Prambon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di lokasi sesuai share loc dari orang suruhan BRIAN (belum tertangkap) di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 1 buah kresek hitam di sebelah warung kopi yang sudah tidak terpakai, tepatnya di belakang pohon kering yang sudah terpotong, kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2025 terdakwa disuruh BRIAN untuk meranjau sabu hasil mengambil pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 kemudian terdakwa membuat paket kecil ± 1 gram sebanyak 5 poket, $\pm 0,50$ gram sebanyak 10 poket, dan paket SUPRA sebanyak 5 poket, kemudian sabu tersebut terdakwa ranjau sesuai permintaan dari saudara BRIAN (belum

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



tertangkap), kemudian pada tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah di Dsn Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo, terdakwa disuruh oleh saudara BRIAN (belum tertangkap) untuk membuat 10 poket sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram, dan karena terdakwa ingin memakai sabu sehingga terdakwa mencubit sisa sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan dalam 1 buah plastik klip sehingga sabu yang tersedia pada saat itu adalah 13 poket sabu. Bahwa 1 poket sabu besar dan 1 poket sabu yang akan terdakwa pakai sendiri terdakwa simpan di rumah di Dusun Mergojog RT 009 RW 002 Ds/Kel Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sisanya sebanyak 1 poket besar dan 10 poket sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram terdakwa bawa ke rumah di Dusun Katerungan RT 006 RW 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil dan meranjau sabu atas perintah BRIAN (belum tertangkap), yang pertama tanggal 19 Januari 2025 di sekitar pabrik Waskita Prambon Sidoarjo dengan berat $\pm$ 20 gram, yang kedua tanggal 06 Februari 2025 di sekitar tepi jalan Balai Desa Grogol Kec. Tulangan Sidoarjo dengan berat $\pm$ 200 gram, yang ketiga atau terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kec Prambon Kab Sidoarjo, tepatnya di bawah pohon yang sudah terpotong dan kering samping Warung kopi yang sudah tidak terpakai dengan berat $\pm$ 100 gram dan $\pm$ 36 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu) untuk 1 titik sabu yang berhasil terdakwa ranjau, yang mana untuk pengambilan sebelumnya sebanyak $\pm$ 200 gram, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01586/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 bahwa barang bukti dengan nomer :
 - 04508 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,410 gram
 - 04509 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 11,523 gram
 - 04510 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,421 gram
 - 04511 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,373 gram

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pd.Sus/2025/PN Sda



- 04512 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,293 gram
- 04513 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,410 gram
- 04514 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,431 gram
- 04515 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,396 gram
- 04516 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,418 gram
- 04517 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,407 gram
- 04518 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,424 gram
- 04519 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,419 gram
- 04520 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,415 gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYANTO, S.H. dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di sekitar Desa Katerungan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga saksi dan saksi NANANG WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan telah menangkap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah di Dusun Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec Krian Kab Sidoarjo, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 buah tas selempang berisi 2 buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 11 bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu, 1 buah timbangan elektrik, dan 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa masih ada lagi sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa yang berada di rumah di Dusun Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo sehingga kemudian dilakukan penggeledahan di alamat tersebut dan mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong), 1 buah kotak plastik, 3 pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dan terhadap sabu.
- Bahwa jumlah sabu yang menjadi barang bukti berat netto sekitar 115 gram (seratus lima belas gram).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara mengambil sabu yang diranjau oleh orang suruhan dari BRIAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kec Prambon Kab Sidoarjo, tepatnya di samping Warung kopi yang sudah tidak terpakai tepatnya di bawah pohon yang sudah terpotong dan kering.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik BRIAN (belum tertangkap) dan BRIAN menyuruh terdakwa untuk meranjau lagi sabu yang terdakwa peroleh dan terdakwa diberi upah Rp.25.000,- per ranjauan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan bahwa saat terdakwa digeledah oleh Polisi ditemukan 11 (sebelas) poket sabu di samping jendela kamar di rumah di Dusun Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dan 2 (dua) poket sabu di rumah istri (mertua) di Dusun Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo, sabu tersebut adalah milik Aldi yang berada dalam penguasaan terdakwa, Aldi menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa, bahwa Aldi juga ada saat terdakwa ditangkap, Polisi dapat info dari Aldi bukan dari masyarakat.

2. Saksi NANANG WIJAYA, dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di sekitar Desa Katerungan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga saksi dan saksi NANANG WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan telah menangkap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam rumah di Dusun Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec Krian Kab Sidoarjo, kemudian saksi melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 buah tas selempang berisi 2 buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 11 bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 buah timbangan elektrik, dan 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa masih ada lagi sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa yang berada di rumah di Dusun Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo sehingga kemudian dilakukan pengeledahan di alamat tersebut dan mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong), 1 buah kotak plastik, 3 pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap sabu.
- Bahwa jumlah sabu yang menjadi barang bukti berat netto sekitar 115 gram (seratus lima belas gram).

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara mengambil sabu yang diranjau oleh orang suruhan dari BRIAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kec Prambon Kab Sidoarjo, tepatnya di samping Warung kopi yang sudah tidak terpakai tepatnya di bawah pohon yang sudah terpotong dan kering.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik BRIAN (belum tertangkap) dan BRIAN menyuruh terdakwa untuk meranjau lagi sabu yang terdakwa peroleh dan terdakwa diberi upah Rp.25.000,- per ranjauan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan bahwa saat terdakwa digeledah oleh Polisi ditemukan 11 (sebelas) poket sabu di samping jendela kamar di rumah di Dusun Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dan 2 (dua) poket sabu di rumah istri (mertua) di Dusun Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo, sabu tersebut adalah milik Aldi yang berada dalam penguasaan terdakwa, Aldi menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa, bahwa Aldi juga ada saat terdakwa ditangkap, Polisi dapat info dari Aldi bukan dari masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 setelah memperbaiki motor sekitar pukul 13.30 WIB lebih di rumah di Dusun Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec Krian Kab Sidoarjo, saat terdakwa ditangkap ada Aldi.
- Bahwa awalnya Polisi hanya mencari bong, ternyata di tas Aldi ada narkoba, tasnya ditemukan di samping rumah, Aldi yang buang tas di jendela rumah.
- Bahwa isinya tas ada 11 poket sabu terdiri dari 10 poket kecil dan 1 poket besar.
- Bahwa Aldi yang bilang ada sabu lagi di rumah Dusun Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo.

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Polisi juga menemukan sabu di rumah Dusun Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo.
- Bahwa sabu punya Aldi, Aldi menitipkan sabu kepada terdakwa, terdakwa hanya memakai sabu saja.
- Bahwa benar terdakwa mengambil ranjauan sabu atas perintah BRIAN di daerah Prambon Kabupaten Sidoarjo yang ditaruh dalam 1 buah kresek hitam.
- Bahwa Aldi juga ikut mengambil ranjauan sabu bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak lapor karena terdakwa juga pemakai.
- Bahwa benar foto / screenshot di handphone terdakwa adalah tempat ranjauan sabu.
- Bahwa handphone terdakwa sering dipinjam Aldi.
- Bahwa saat terdakwa diperiksa di kantor Polisi (saat terdakwa di BAP) terdakwa tidak diancam oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali dititipi Aldi sabu, yang titip pertama kali sudah habis diranjau Aldi.
- Bahwa terdakwa tau barang yang dititipkan Aldi kepada terdakwa adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD TAUFIQ (saksi Ade Charge), dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga di Ds Katerungan Kec. Krian.
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB saksi melihat penangkapan terdakwa di rumah Ds Katerungan Kec. Krian prosesnya sekitar 1 jam, ada 5 orang berpakaian preman yang membawa terdakwa naik mobil Rush.
 - Bahwa terdakwa sebelum ditangkap akhir-akhir ini dekat dengan Aldi.
 - Bahwa Aldi kalau datang ke rumah terdakwa bawa tas selempang.
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap ada Aldi.

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti di dalam tas selempang milik siapa. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi ANIS ROSYIDA (saksi Ade Charge), dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik ipar saksi.
 - Bahwa saksi tinggal di Dusun Mergojog tapi beda RT dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sering menginap di Mergojog yang merupakan rumah mertua terdakwa.
 - Bahwa Aldi sering main ke rumah Mergojog sekitar 3 kali, terakhir main tanggal 09 Februari 2025.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa ditangkap polisi, saksi hanya mendengar dari cerita ibu bahwa terdakwa dibawa interview ke Medan, kemudian setelah tahu bahwa terdakwa ditangkap Polisi ibu saksi cerita bahwa Polisi keluar bawa kresek tapi tidak tahu isinya apa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01586/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 bahwa barang bukti dengan nomer :

- 04508 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 94,410$ gram
- 04509 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 11,523$ gram
- 04510 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,421$ gram
- 04511 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,373$ gram
- 04512 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,293$ gram
- 04513 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram
- 04514 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,431$ gram
- 04515 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,396$ gram

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 04516 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,418$ gram
- 04517 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,407$ gram
- 04518 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram
- 04519 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,419$ gram
- 04520 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,415$ gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 12,64$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,62$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,62$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,60$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,60$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,60$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,60$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,60$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,60$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,58$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,56$ gram beserta bungkusnya

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah timbangan elektrik
- 1 buah tas selempang warna biru
- 2 buah kotak plastik
- 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861

(di temukan di rumah di Dsn Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec Krian Kab Sidoarjo)

- Seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong)
- 1 buah kotak plastik
- 3 pak plastik klip kosong
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 96,06$ gram beserta bungkusnya
- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya.

(di temukan di dalam rumah di Dsn Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo)

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi, dan terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DWI FAHRUL JAELANI Alias KACONG Bin H. MA'RUF pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah di Dusun Katerungan RT 006 RW 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan di rumah di Dusun Mergojog RT 009 RW 002 Desa/Kelurahan Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa awalnya saksi SUPRIYANTO, S.H., saksi NANANG WIJAYA dan tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapat informasi bahwa di sekitar Desa Katerungan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga saksi SUPRIYANTO, S.H., saksi NANANG WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan selanjutnya menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



di rumah di Dusun Katerungan RT 006 RW 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa saat digeledah ditemukan menyimpan atau memiliki 1 buah tas selempang warna biru berisi 2 buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 11 bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian berat $\pm 12,64$ gram, $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,62$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,58$ gram, $\pm 0,56$ gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 buah timbangan elektrik, dan 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861.

- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa sebagian sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa berada di rumah di Dusun Mergojog RT 009 RW 002 Ds/Kel Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sehingga dilakukan penggeledahan dan tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong), 1 buah kotak plastik, 3 pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian berat $\pm 96,06$ gram dan $\pm 0,46$ gram ditimbang beserta bungkusnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh BRIAN (belum tertangkap) untuk mengambil sabu yang diranjau oleh orang suruhan dari BRIAN (belum tertangkap) di daerah Prambon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di lokasi sesuai share loc dari orang suruhan BRIAN (belum tertangkap) di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 1 buah kresek hitam di sebelah warung kopi yang sudah tidak terpakai, tepatnya di belakang pohon kering yang sudah terpotong, kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2025 terdakwa disuruh BRIAN untuk meranjau sabu hasil mengambil pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 kemudian terdakwa membuat paket kecil ± 1 gram sebanyak 5 poket, $\pm 0,50$ gram sebanyak 10 poket, dan paket SUPRA sebanyak 5 poket, kemudian sabu tersebut terdakwa ranjau sesuai permintaan dari saudara BRIAN (belum tertangkap), kemudian pada tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah di Dsn Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo, terdakwa disuruh oleh saudara BRIAN (belum tertangkap) untuk membuat 10 poket sabu dengan berat $\pm$

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,50 gram, dan karena terdakwa ingin memakai sabu sehingga terdakwa mencubit sisa sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan dalam 1 buah plastik klip sehingga sabu yang tersedia pada saat itu adalah 13 poket sabu. Bahwa 1 poket sabu besar dan 1 poket sabu yang akan terdakwa pakai sendiri terdakwa simpan di rumah di Dusun Mergojog RT 009 RW 002 Ds/Kel Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sisanya sebanyak 1 poket besar dan 10 poket sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram terdakwa bawa ke rumah di Dusun Katerungan RT 006 RW 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil dan meranjau sabu atas perintah BRIAN (belum tertangkap), yang pertama tanggal 19 Januari 2025 di sekitar pabrik Waskita Prambon Sidoarjo dengan berat $\pm$ 20 gram, yang kedua tanggal 06 Februari 2025 di sekitar tepi jalan Balai Desa Grogol Kec. Tulangan Sidoarjo dengan berat $\pm$ 200 gram, yang ketiga atau terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kec Prambon Kab Sidoarjo, tepatnya di bawah pohon yang sudah terpotong dan kering samping Warung kopi yang sudah tidak terpakai dengan berat $\pm$ 100 gram dan $\pm$ 36 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu) untuk 1 titik sabu yang berhasil terdakwa ranjau, yang mana untuk pengambilan sebelumnya sebanyak $\pm$ 200 gram, terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01586/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 bahwa barang bukti dengan nomer :
 - 04508 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,410 gram
 - 04509 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 11,523 gram
 - 04510 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,421 gram
 - 04511 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,373 gram
 - 04512 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,293 gram
 - 04513 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,410 gram

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 04514 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,431 gram
- 04515 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,396 gram
- 04516 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,418 gram
- 04517 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,407 gram
- 04518 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,424 gram
- 04519 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,419 gram
- 04520 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,415 gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek tindak pidana yang diajukan di persidangan telah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan tidak lain adalah subjek hukum yang didakwa, atau dengan kata lain agar tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi otentik terhadap unsur "setiap orang". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi MA-RI Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian "setiap orang" dapat diidentikan dengan pengertian "barangsiapa" (Hijdie), dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam yurisprudensi dan juga pendapat di atas, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat merujuk pada arti subyek hukum orang perorangan (naturlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang haruslah memiliki kemampuan bertindak atau cakap hukum sehingga mempunyai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa atas nama Dwi Fahrul Jaelani alias Kacong Bin H. Ma'ruf yang identitasnya lengkap termuat dari awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Terdakwa membenarkan identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa memang benar dirinya adalah Dwi Fahrul Jaelani alias Kacong Bin H. Ma'ruf sesuai yang didakwa oleh Penuntut Umum. Lebih lanjut dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang mana artinya Terdakwa yang didudukkan di persidangan kali ini memang benar Terdakwa yang

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



dimaksudkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan petunjuk terjadinya kekeliruan orang (Error In Persona) atas subyek atau pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah dengan relevan keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap Orang ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum dibedakan menjadi sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Menurut Lamintang dalam ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan ajaran melawan hukum dalam arti materiil yaitu perbuatan dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Demikian pula menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang, selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan- aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa perbuatan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas, yaitu tanpa izin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang artinya elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil (formeel wederrechtelijk);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, baik berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, kesemuanya mengarahkan bahwa Terdakwa bukanlah orang memiliki izin untuk melakukan kegiatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak pula ditemukan petunjuk adanya dasar yang meniadakan sifat tanpa hak atau melawan hukum yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dengan maka demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara syah dan meyakinkan menuurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan telah ternyata bahwa awalnya saksi SUPRIYANTO, S.H., saksi NANANG WIJAYA dan tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mendapat informasi bahwa di sekitar Desa Katerungan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga saksi SUPRIYANTO, S.H., saksi NANANG WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan selanjutnya menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah di Dusun Katerungan RT 006 RW 001 Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, kemudian saat dilakukan pengeledahan, saksi SUPRIYANTO, S.H., saksi NANANG WIJAYA dan tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mengamankan barang bukti berupa 1 buah tas selempang berisi 2 buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 11 bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 buah timbangan elektrik, dan 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861.

Menimbang, bahwa selanjutnya masih ada lagi sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa yang berada di rumah istri (mertua) terdakwa di Dusun Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo sehingga kemudian dilakukan pengeledahan di alamat tersebut dan saksi SUPRIYANTO, S.H., saksi NANANG WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polresta

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



Sidoarjo mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong), 1 buah kotak plastik, 3 pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mengambil sabu yang diranjau oleh orang suruhan BRIAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 di tepi jalan raya Krian - Mojosari, Kec Prambon Kab Sidoarjo samping warung kopi yang sudah tidak terpakai yang ditaruh dalam 1 buah kresek hitam.

Menimbang, bahwa sabu yang diperoleh dari BRIAN (belum tertangkap) untuk diranjau lagi dan terdakwa diberi upah Rp.25.000,- per ranjauan, bahwa foto-foto screenshot yang terdapat dalam 1 (satu) buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861 milik terdakwa adalah tempat ranjauan sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01586/NNF/2025 tanggal 25 Februari 2025 bahwa barang bukti dengan nomer :

- 04508 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 94,410 gram
- 04509 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 11,523 gram
- 04510 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,421 gram
- 04511 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,373 gram
- 04512 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,293 gram
- 04513 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,410 gram
- 04514 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,431 gram
- 04515 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,396 gram
- 04516 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,418 gram

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 04517 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,407$ gram
- 04518 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,424$ gram
- 04519 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,419$ gram
- 04520 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,415$ gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Juli 2025 yang telah dibacakan dipersidangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa dalam dakwaan kesatu yakni unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongnan I Bukan Tanaman tidak terbukti secara syah menurut hukum maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena tidak terlihat adanya unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada pembelaan pada halaman 24-25, demikian juga unsur ke-4 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jelas menyesatkan sebagaimana diuraikan dalam pembelaan pada halaman 26, oleh karena unsur-unsur diatas tidak terbukti secara syah menurut hukum maka dakwaan pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;
- Bahwa oleh karena sesuai fakta dipersidangan salah satu unsur dalam dakwaan pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tidak terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan tidak bersalah, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pembelaan pada halaman 26 sampai dengan halaman 29;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana termuat dalam halaman 31-32 dan berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara syah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam fakta persidangan tidak ada salah satu alat buktipun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang sesuai surat tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan memohon membebaskan Terdakwa Dwi Fahrul Jaelani alias Kacong Bin H. Ma'ruf dari segala dakwaan pertama dan kedua atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjalani pemidanaan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyusun materi pembelaan tersebut Pahasehat Hukum tidak konsisten karena disatu sisi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon membebaskan Terdakwa Dwi Fahrul Jaelani alias Kacong Bin H. Ma'tuf dari segala dakwaan pertama dan kedua atau dilepaskann dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat, karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat mendukung unsur tindak pidana, sementara disisi lain Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana termuat dalam pembelaan pada halaman 31-32 oleh karenanya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dinilai tidak beralasan hukum karena saling bertentangan dengan pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya, maka menurut Majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan untuk itu kepadanya harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan di persidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan/menanggihkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 12,64 gram beserta bungkusnya

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,62 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,62 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,58 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,56 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah timbangan elektrik
 - 1 buah tas selempang
 - 2 buah kotak plastik
 - 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861 (di temukan di rumah di Dsn Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec Krian Kab Sidoarjo)
 - Seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong)
 - 1 buah kotak plastik
 - 3 pak plastik klip kosong
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 96,06 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya (di temukan di dalam rumah di Dsn Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo);
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain serta perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) tahun dalam perkara narkotika pada tahun 2021.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Fahrul Jaelani alias Kacong Bin H. Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Fahrul Jaelani alias Kacong Bin H. Ma'ruf tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 12,64 gram beserta bungkusnya

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pd.Sus/2025/PN Sda



- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,62 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,62 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,60 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,58 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,56 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah timbangan elektrik
 - 1 buah tas selempang
 - 2 buah kotak plastik
 - 1 buah HP Xiaomi Poco X6 warna hitam No Sim card 085854730618 dan No Wa : +380992250462, serta No sim card dan No WA : 081556456861 (di temukan di rumah di Dsn Katerungan Rt 006 Rw 001 Ds Katerungan Kec Krian Kab Sidoarjo)
 - Seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya (Bong)
 - 1 buah kotak plastik
 - 3 pak plastik klip kosong
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 96,06 gram beserta bungkusnya
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,46 gram beserta bungkusnya (di temukan di dalam rumah di Dsn Mergojog Rt 009 Rw 002 Ds/Kel Mergosari Kec Tarik Kab Sidoarjo)
- Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

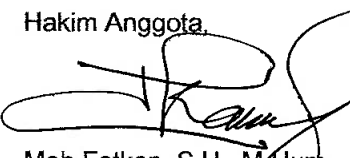
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh kami, Arkanu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

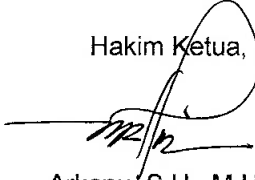
Hakim Anggota,



Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Arkanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Erna Puji Lestari, S.H.